

1. 개정이유

석유제품을 혼합하여 수출하고자 하는 경우, 국내 적합선박 부족으로 인해 외국적 선박의 용선이 필요하다는 석유업계의 요청에 따라 국내 선사가 적합선박 도입 전까지 한시적으로 외국적 선박 용선 신청 기한을 단축하고자 함.

2. 주요내용

가. 종합보세구역으로 석유제품을 운송하는 경우 외국적 선박 용선 신청 기한을 단축(안 제3조제5항 신설)

- 1) 외국적선박 용선 허가를 신청하는 경우 용선허가 신청서 제출 기한을 선박투입 예정 20일전에서 14일 전으로 단축

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「해운법」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 국무조정실 규제혁신추진단 합의되었음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

내항화물운송사업자의 외국적 선박 용선제한에 관한 고시 일부개정고시안

내항화물운송사업자의 외국적 선박 용선제한에 관한 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "「해운법」 제49조"를 "「해운법」 제49조 및 「해운법 시행규칙」 제26조의11"로, "용선"을 "용선(傭船)"으로, "제한예외"를 "제한예외"로 한다.

제2조 각 호 외의 부분 중 "국내항만간"을 "국내항만 간"으로 하고, 같은 조 제3호 중 "한다.)"를 "한다)"로 한다.

제3조제1항 중 "운송하고자 하는"을 "운송하려는"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "받고자 하는"을 "받으려는"으로, "20일전에 제출하여야"를 "20일전에 제출해야"로, "반려하여야"를 "반려해야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "받고자 하는"을 "받으려는"으로, "요청하여야"를 "요청해야"로 하고, 같은 조 제4항 중 "의한"을 "따른"으로, "발급하여야"를 "발급해야"로 하며, 같은 조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

- ⑤ 제2항에도 불구하고, 2027년 6월 30일까지 석유제품 등을 혼합하여 다른 석유제품 등을 제조하기 위해 종합보세구역으로 운송하는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는, 제1항의 허가를

받으려는 자는 선박 투입 예정일 14일 전까지 별지 제1호서식에 따른
외국적 선박 용선허가 신청서를 지방청장에게 제출할 수 있다.

1. 국내 항과 국내 항 사이의 운송

2. 동일 항만 내 부두 간 운송

제4조제2항 본문 중 "7인"을 "7명"으로 하고, 같은 항 단서 중 "전임자의
잔여기간"을 "전임자 임기의 남은 기간"으로 하며, 같은 조 제3항 본문
중 "호선하여"를 "호선(互選)하여"로 하고, 같은 조 제4항 각 호 외의 부
분 중 "자"를 "사람"으로 하며, 같은 항 제1호 중 "2인"을 "2명"으로 하
고, 같은 항 제2호부터 제4호까지 중 "1인"을 각각 "1명"으로 하며, 같은
항 제5호 중 "자"를 "사람"으로 하고, 같은 조 제5항 중 "개의하고"를 "개
의(開議)하고"로 하며, 같은 조 제6항 각 호 외의 부분 중 "고려하여야"
를 "고려해야"로 하고, 같은 항 제1호 중 "운송하고자 하는"을 "운송하려
는"으로, "기간중"을 "기간 중"으로 하며, 같은 항 제3호 중 "용선허가시"
를 "용선허가 시"로 한다.

제5조 중 "2016년 1월 1일"을 "2025년 1월 1일"로, "하여야"를 "해야"로
한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 고시는 「해운법」 제49조에 따라 내항화물운송사업자의 외국적 선박의 용선을 제한하고, 그 제한예외의 요건과 절차에 관한 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- 「해운법」 제49조 및 「해운법 시행규칙」 제26조의11----- 용선(傭船)----- 제한 예외----- ----- -----.
제2조(외국적 선박의 용선제한) 내항화물운송사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 외국적 선박을 용선하여 <u>국내항만간</u> 에 화물을 운송할 수 없다.	제2조(외국적 선박의 용선제한) ----- ----- ----- ----- <u>국내항만 간</u> ----- -----.
1. 2. (생략)	1. 2. (현행과 같음)
3. 제3조제1항에 따라 지방해양수산청장(이하 “지방청장”이라 한다.)의 허가를 받은 경우	3. ----- ----- -- <u>한다</u>)-----
제3조(제한예외 요건 및 절차) ① 지방청장은 <u>운송하고자 하는</u> 화물의 수송에 적합한 내항국적선이 없다고 인정되는 경우에는 제4조의 규정에 따른 외국적선박용선적합성심의위원회(이하 “심의위원회”라 한다)의 심의를 거쳐 외국적 선박 용선을 허가	제3조(제한예외 요건 및 절차) ① ----- <u>운송하려는</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

할 수 있다.

② 제1항의 허가를 받고자 하는 자는 지방청장에게 별지 제1호 서식에 의한 외국적 선박 용선 허가 신청서를 선박투입 예정 20일전에 제출하여야 하며, 이를 위반한 경우 특별한 사정이 없는 한 신청서를 반려하여야 한다.

③ 지방청장은 제1항의 규정에 따라 심의위원회의 심의를 받고자 하는 때에는 해양수산부장관에게 문서로 요청하여야 한다.

④ 지방청장은 제1항에 따라 외국적 선박의 용선을 허가한 경우에는 별지 제2호서식에 의한 외국적 선박 용선 허가증을 발급하여야 한다.

<신 설>

-----.

② ----- 받으려는 -----

----- 20
일 전에 제출해야 -----

----- 반려해야 -----
--.

③ -----
----- 받으
려는 -----
----- 요청해야 -----.

④ -----

----- 따른 -
----- 발
급해야 -----.

⑤ 제2항에도 불구하고, 2027년 6월 30일까지 석유제품 등을 혼합하여 다른 석유제품 등을 제조하기 위해 종합보세구역으로 운송하는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는, 제1항의 허가를 받으려는 자는 선박 투입 예정일 14일 전

제4조(심의위원회의 구성·운영)

① (생략)

② 심의위원회는 위원장 포함 7인 이내 위원으로 구성하며, 위원의 임기는 2년으로 연임할 수 있다. 다만, 보궐위원의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

③ 위원장은 위원 중에서 호선하여 결정한다. 다만, 위원장이 공무 등 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 미리 지명한 위원이 위원장의 직무를 대행한다.

④ 위원은 해양수산부 연안해운과장과 다음 각 호에 해당하는 자 중에서 해양수산부장관이 위촉한다.

1. 내항화물운송사업자 대표 2인

2. 한국무역협회회장 추천인사

까지 별지 제1호서식에 따른 외국적 선박 용선허가 신청서를 지방청장에게 제출할 수 있다.

1. 국내 항과 국내 항 사이의 운송

2. 동일 항만 내 부두 간 운송

제4조(심의위원회의 구성·운영)

① (현행과 같음)

② ----- 7명 -----

----. -----
전임자 임기의 남은 기간--.

③ ----- 호선
(互選)하여 --. -----

-----.

④ -----

사람 -----
-----.

1. ----- 2명

2. -----

<u>1인</u>	<u>1명</u>
3. 한국해운조합회장 추천인사	3. -----
<u>1인</u>	<u>1명</u>
4. 한국해양수산개발원장 추천	4. -----
인사 <u>1인</u>	-- <u>1명</u>
5. 그 밖의 해운에 관한 학식과	5. -----
경험이 풍부한 <u>자</u>	----- <u>사람</u>
⑤ 심의위원회의 회의는 재적위	⑤ -----
원 과반수의 출석으로 <u>개</u> 의하	----- <u>개</u> 의(開
<u>고</u> , 출석위원 과반수의 찬성으	<u>議)하고</u> -----
로 의결한다.	-----.
⑥ 심의위원회가 용선적합성에	⑥ -----
대하여 심의할 때에는 다음 각	-----
호의 사항을 <u>고려하여야</u> 한다.	----- <u>고려해야</u> -----.
1. <u>운송하고자</u> 하는 화물에 대	1. <u>운송하려는</u> -----
하여 투입예정시점으로부터 3	-----
0일 이내의 <u>기간중</u> 운송희망	----- <u>기간 중</u> -----
선사 유무	-----
2. (생략)	2. (현행과 같음)
3. <u>용선허가</u> 시 동일선종의 선박	3. <u>용선허가</u> 시 -----
을 보유한 기존 내항화물운송	-----
사업자의 신뢰이익 침해정도	-----
4. 5. (생략)	4. 5. (현행과 같음)
제5조(재검토기한) 해양수산부장	제5조(재검토기한) -----
관은 「훈령·예규 등의 발령	-----
및 관리에 관한 규정」에 따라	-----

이 고시에 대하여 <u>2016년 1월 1</u> <u>일</u> 기준으로 매3년이 되는 시점 (매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토 하여 개선 등의 조치를 <u>하여야</u> 한다.	----- <u>2025년 1월 1</u> <u>일</u> ----- ----- ----- ----- <u>해야</u> -- -----.
--	--